Porty Lotnicze

Warszawa, dn. 01.02.2024

Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna
Żwirki i Wigury 1
Warszawa 00-906

Nr dokumentu: K/6066/24

Sygnatura sprawy: 269/PN/ZP/TLLZP/23

Dotyczy: **Postępowania w sprawie zamówienia publicznego na Wymiana sorterów tackowych TTS1 i TTS2.**

Odpowiedzi na pytania

Organizacja zamawiającego działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp", udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 7:

W załączniku przekazujemy pytania do tematu:
„Wymiana sorterów tackowych TTS1 i TTS2"; nr ref.: 269/PN/ZP/TLLZP/23;
Zamawiający: Polskie Porty Lotnicze S.A. z siedzibą w Warszawie

Odpowiedź:

Zamawiający w złączeniu umieścił dokument z odpowiedziami na pytania.

Załączniki:

Pytania do tematu TTS Warszawa

„Wymiana sorterów tackowych TTS1 i TTS2"; nr ref.: 269/PN/ZP/TLLZP/23; Zamawiający: Polskie Porty Lotnicze S.A. z siedzibą w Warszawie

1. W Rozdziale XXII SWZ w punkcie 2 jest wskazany Załącznik nr 1a – Szczegółowy Formularz Cenowy. Wzór Załącznika nr 1a rzeczywiście został dołączony do SWZ, jednak nie jest on wskazany w żadnym innym miejscu SWZ i pozostałych dokumentów zamówienia. W szczególności nie został on wymieniony wśród dokumentów, które Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą lub w terminie późniejszym na wezwanie Zamawiającego. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie czy Załącznik nr 1a faktycznie ma zostać złożony przez Wykonawcę, a jeżeli tak, to kiedy? Jeżeli przedmiotowy Załącznik znalazł się w SWZ na skutek omyłki, to prosimy o jego usunięcie.

Odp.

Zamawiający wykreśla załącznik nr 1a z SWZ.

2. W związku z pytaniem nr 1, jeżeli Załącznik nr 1a do SWZ – Szczegółowy Formularz Cenowy, ma zostać złożony przez Wykonawcę, to poprosimy dodatkowo o wyjaśnienie treści jego wzoru oraz sposobu wypełnienia. Wątpliwości wynikają stąd, że wzór Załącznika nr 1a zawiera 7 ponumerowanych pozycji oraz na końcu pozycję nienumerowaną zbiorczą „RAZEM (netto)". Sposób prezentacji ponumerowanych pozycji oraz ostatniej nienumerowanej pozycji zbiorczej sugeruje, że suma wszystkich pozycji nr 1-7 powinna zostać podana w pozycji ostatniej „RAZEM (netto)". Tymczasem poszczególne pozycje nr 1-7 nie są względem siebie rozłączne. W szczególności poz. nr 1 „Wartość Urządzeń" oraz poz. nr 2 „Wartość robocizny", winny być uwzględnione w ramach poz. 3-6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie powyższego.

Odp.
Zamawiający wykreśla załącznik nr 1a z SWZ

3. W Załączniku nr 3 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy, w Definicjach, przy pojęciu „Gwarancja Jakości" jest wskazany okres 24 miesięcy. Zgodnie z SWZ oferowany okres Gwarancji Jakości stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i wynosi on od 24 do 60 miesięcy. Prosimy o odpowiednią zmianę Załącznika nr 3 do SWZ.

Odp.
Zamawiający zmienia zapisy SWZ załącznik nr 3 Projektowane Postanowienia Umowy w Definicji Gwarancja jakości na brzmienie:
„Gwarancja Jakości – oznacza gwarancję świadczoną przez Wykonawcę na warunkach opisanych w niniejszej Umowie przez okres ….. miesięcy od dnia podpisania przez Strony bez uwag Protokołu Odbioru Końcowego;

4. W Załączniku nr 3 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy, w § 3 ust. 5, jest wskazane, że podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez strony bez istotnych uwag Protokół Odbioru Etapu I, II oraz Protokół Odbioru Końcowego. Zachodzi tu niezgodność z treścią § 3 ust. 2 i innych postanowień Projektu Umowy. Prosimy w związku z tym o zmianę treści § 3 ust. 5 zdanie drugie na następującą: „Podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę są podpisane przez strony bez istotnych uwag: Protokół Odbioru Dokumentacji, Protokół Odbioru Urządzeń, Protokół Odbioru Etapu III, Protokół Odbioru Końcowego."

Zamawiający zmienia zapisy SWZ załącznik nr 3 Projektowane Postanowienia Umowy § 3 ust.5 na brzmienie:

„Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę są podpisane przez strony bez istotnych uwag: Protokół Odbioru Dokumentacji, Protokół Odbioru Urządzeń, Protokół Odbioru Etapu III, Protokół Odbioru Końcowego."

5. W Załączniku nr 3 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy, w § 5 ust. 1, wskazany jest 24. miesięczny okres Gwarancji Jakości. Prosimy o zmianę jak w pytaniu nr 3.

Odp.

Zamawiający zmienia zapisy SWZ, Załącznik nr 3 Projektowane Postanowienia Umowy § 5 ust.1 na brzmienie:

„Wykonawca, w ramach Ceny Umowy, udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości na Przedmiot Umowy na okres …. miesięcy od daty podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Końcowego."

6. W Załączniku nr 3 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy, w § 6 ust. 3, jest wskazane, że zawarte w umowie ubezpieczenia OC wyłączenia nie mogą dotyczyć m.in. prac w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury lotniczej, nie mogą być wyłączone zdarzenia polegające na uszkodzeniu infrastruktury lotniczej lub powodujące szkody u podmiotów z branży lotniczej, przez które należy rozumieć wszystkie podmioty korzystające lub mogące potencjalnie korzystać z portu lotniczego. Przez infrastrukturę lotniczą można rozumieć m.in. samoloty, drogi startowe, dogi kołowania, płyty postojowe itp. Powyższy zapis sugeruje zatem, że prace w ramach wykonania zamówienia będą wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie tak rozumianej infrastruktury oraz że przy wykonywaniu tych prac może dojść np. do uszkodzenia samolotu czy płyty lotniska. Przy takim zakresie wymaganego ubezpieczenia konieczna do zapłaty składka będzie bardzo wysoka, co w sposób nieproporcjonalny zwiększy koszt wykonania zadania. W związku z tym zwracamy się z prośbą o rozważenie wprowadzenia stosowanej zmiany w § 6 ust. 3 Projektu Umowy, poprzez zastąpienie sformułowania „infrastruktura lotnicza" sformułowaniem „infrastruktura lotniskowa" oraz doprecyzowanie, że chodzi wyłącznie o infrastrukturę terminalu pasażerskiego w Porcie Lotniczym i podmioty korzystające z tego terminalu.

Odp.

Zamawiający zmienia zapisy SWZ, Załącznik nr 3 Projektowane Postanowienia Umowy § 6 ust. 3 na brzmienie:

„Zawarte wyłączenie nie może zawierać włączeń dotyczących prac dla portu lotniczego lub na jego terenie, prac w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury lotniskowej. Dany zapis zostanie umieszczony w polisie lub innym dokumencie akceptowalnym przez Zamawiającego potwierdzającym warunki zawartego ubezpieczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli dany zakres zostanie włączony do ochrony dodatkową polisą zawartą na warunkach dedykowanych branży lotniczej."

7. W Załączniku nr 3 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy, w § 7 ust. 6, jest zawarte stwierdzenie, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie pieniężnej podlegać będzie

zwrotowi Wykonawcy bez odsetek. Jest to niezgodne z przepisem art. 450 § 5 Pzp. Prosimy o stosowną zmianę.

Odp.
Zamawiający zmienia zapisy SWZ, Załącznik nr 3 Projektowane Postanowienia Umowy § 7 ust. 6 na brzmienie:
„Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie pieniężnej, podlegać będzie zwrotowi Wykonawcy z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy."

8. W Załączniku nr 3 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy, w § 8 ust. 9, jest wskazane, że Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień do Dokumentacji Wykonawczej w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Koszty zmian dokumentacji zostaną w całości pokryte przez Zamawiającego, chyba że konieczność zmian wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Sformułowanie „Koszty zmian dokumentacji" jest nieprecyzyjne, literalnie oznacza ono koszty wprowadzenia zmian do dokumentów projektowych, przeprojektowania. Tymczasem podstawowym problemem w tej sytuacji jest koszt odmiennego niż pierwotnie uzgodniono wykonania zadania, tj. koszt robót i urządzeń zamiennych. W związku z tym prosimy o zmianę treści § 8 ust. 9 zdanie drugie na następującą: „Wszelkie koszty wynikające ze zmian dokumentacji zostaną w całości pokryte przez Zamawiającego, chyba że konieczność zmian wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy."

Odp. Zamawiający zmienia zapisy SWZ, Załącznik nr 3 Projektowane Postanowienia Umowy § 8 ust. 9 na brzmienie:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień do Dokumentacji Wykonawczej w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Koszty zmian dokumentacji zostaną w całości pokryte przez Zamawiającego, chyba, że konieczność zmian wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Wszelkie koszty wynikające ze zmian dokumentacji zostaną w całości pokryte przez Zamawiającego, chyba że konieczność zmian wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy."

9. W Załączniku nr 3 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy, w § 10 ust. 1 pkt 4, wskazany jest Protokół Odbioru Etapu III i IV, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. W tym miejscu chodzi o Protokół Odbioru Etapu III. Odbiór Etapu IV (końcowego) ma zostać dokonany Protokołem Odbioru Końcowego, o którem mowa w § 10 ust. 1 pkt 5. Prosimy o odpowiednią zmianę.

Odp. Zamawiający zmienia zapisy SWZ, Załącznik nr 3 Projektowane Postanowienia Umowy § 10 ust.1 na brzmienie:

„Wykonanie postanowień Umowy zostanie potwierdzone przez Strony podpisaniem następujących dokumentów:

1) Protokołu Odbioru Dokumentacji Wykonawczej, którego wzór stanowi **Załącznik nr 2** do Umowy;
2) Protokołu Przekazania terenu robót, którego wzór stanowi **Załącznik nr 3** do Umowy
3) Protokołu Dostawy Urządzeń, którego wzór stanowi **Załącznik nr 4** do Umowy;
4) Protokół Odbioru Etapu III, których wzór stanowi **Załącznik nr 5** do Umowy
5) Protokołu Odbioru Końcowego, którego wzór stanowi **Załącznik nr 6** do Umowy,
6) Protokołu Wykonania Zobowiązań Gwarancyjnych, którego wzór stanowi **Załącznik nr 7** do Umowy.

10. W Załączniku nr 3 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy, w § 10 ust. 4 pkt 1, zaistniała omyłka pisarska, polegająca na niedokończeniu treści zdania. Treść jest następująca: „Jeżeli w takcie Testów Akceptacyjnych Zamawiający stwierdzi wady: dające się usunąć i nieuniemożliwiające użytkowania Przedmiotu Umowy – a Wykonawca usunie stwierdzone wady w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego;". Prosimy uprzejmie o wprowadzenie stosownej zmiany.

Odp. Zamawiający zmienia zapisy SWZ, Załącznik nr 3 Projektowane Postanowienia Umowy § 10 ust.4 pkt 1) na brzmienie:
„dające się usunąć i nieuniemożliwiające użytkowania Przedmiotu Umowy –Zamawiający przyjmie wyniki Testu Akceptacyjnego i wyznaczy dodatkowy termin na usunięcie wad, a Wykonawca usunie stwierdzone wady w terminie, jednak przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego;"

11. W Załączniku nr 3 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy, w § 15 ust. 3 pkt 1, wskazane jest, że Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części, w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca bezzasadnie zaniecha realizacji Umowy, w szczególności bezzasadnie przerwie wykonanie Przedmiotu Umowy, a przerwa będzie trwać przez okres dłuższy niż 5 (pięć) dni. Biorąc pod uwagę, że termin wykonania Przedmiotu Umowy wynosi 36 miesięcy, to wskazany zapis o przewie w realizacji zamówienia wynoszącej ponad 5 dni wydaje się być zupełnie nieadekwatny i nieproporcjonalny. Poza tym kwestią wysoce ocenną, a w rezultacie praktycznie mocno wątpliwą, może się okazać to, czy danym przypadku ponad 5-cio dniowa będzie bezzasadna. W związku z tym prosimy o zmianę § 15 ust. 3 pkt 1, poprzez wskazanie, że podstawę do odstąpienia od umowy stanowi bezzasadna przerwa w wykonaniu Przedmiotu Umowy, trwająca dłużej niż 30 dni, jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wznowi wykonania w wyznaczonym mu terminie, wskutek czego nie jest prawdopodobne wykonanie Przedmiotu Umowy w umówionym terminie.

Odp.

Zamawiający zmienia zapisy SWZ, Załącznik nr 3 Projektowane Postanowienia Umowy § 15 ust. 3 pkt 1 na brzmienie:

„Wykonawca bezzasadnie zaniecha realizacji Umowy, w szczególności bezzasadnie przerwie wykonywanie Przedmiotu Umowy, a przerwa trwać będzie przez okres dłuższy niż 20 (dwadzieścia) dni;"

12. W Załączniku nr 3 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy, w § 21 ust. 8, wskazano niespójną liczbę egzemplarzy umowy. Prosimy o stosowną zmianę.

Odp.
Zamawiający zmienia zapisy SWZ, Załącznik nr 3 Projektowane Postanowienia Umowy § 21 ust. 8 na brzmienie:
„Umowę wraz z załącznikami stanowiącymi integralną jej część sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

13. Czy zamawiający wyraża zgodę na obniżenie obecnej konstrukcji stalowej na której jest posadowiony sorter oraz zmniejszenie prześwitu pod konstrukcją i zmniejszenie wysokości przejazdu dostępnej dla wózków bagażowych?

Odp. Zamawiający nie wyrażamy zgody na zmniejszenie wysokości przejazdu pod sorterem.